

RECURSO CÍVEL Nº 5062628-28.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** CLAUDIO SERGIO PESSANHA DA SILVA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS PAGAMENTOS. NÃO-EXISTÊNCIA DE REAL ACRÉSCIMO PATRIMONIAL AO AUTOR. SÚMULA 125 STJ. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença a quo. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5062628-28.2024.4.02.5101**510015283614 .V2****RECURSO CÍVEL Nº 5062628-28.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** CLAUDIO SERGIO PESSANHA DA SILVA (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela União - Fazenda Nacional, em face de sentença em evento 14, que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre assobre as rubricas "FOLGAS OFF SHORE 12/180 COM IR", bem como condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, ambos segundo a variação da Taxa Selic.

Em suas razões recursais em evento 18, sustenta a ré que

O Imposto de Renda incide sobre o acréscimo patrimonial, ou seja, sobre o aumento efetivo da riqueza. A indenização pode ser de dois tipos: reposição, que visa recompor um patrimônio perdido sem gerar acréscimo, e compensação, que gera aumento de riqueza e, portanto, está sujeita ao imposto.

As "folgas não gozadas" são consideradas uma forma de indenização-compensação, similar às "horas extras", e, mesmo sendo uma verba indenizatória, devem ser tributadas por configurarem aumento de patrimônio. Essa conversão em dinheiro não é o mesmo que pagamento em dobro por trabalho durante o período de folga, que apenas adia a folga sem gerar aumento patrimonial.

A União argumenta que o pedido autoral deve ser rejeitado, pois as "folgas não gozadas" estão sujeitas ao Imposto de Renda por representarem um acréscimo de riqueza.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora em evento 23, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A questão central envolve a legalidade da incidência do Imposto de Renda sobre as "folgas indenizadas" pagas aos trabalhadores, especificamente no contexto de trabalho marítimo, como o caso das rubricas "FOLGAS OFF SHORE 12/180 COM IR". Aparte autora argumenta que tais valores representam uma compensação por dias de descanso não gozados, devido à necessidade de trabalho em dias de folga. Com base no Código Tributário Nacional, que define "renda" e "proventos de qualquer natureza", a decisão do juízo a quo, conclui que a verba paga por folgas não gozadas tem natureza indenizatória e não representa um acréscimo patrimonial. Dessa forma, não deve ser sujeita à tributação do Imposto de Renda.

O cerne da questão está em determinar a natureza do pagamento feito à parte autora.

Veja-se o teor do art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Os valores devidos em virtude de folgas não gozadas são de natureza indenizatória. Também o art. 71 da CLT prevê, quanto à Hora Repouso Alimentação, a HRA, a natureza indenizatória desse benefício. Não obstante o HRA e a folga serem diferentes, a consequência fática é a mesma: estar o trabalhador liberado do trabalho por um período de tempo, devendo ele ser indenizado caso essa liberação venha a ser suprimida pelo empregador, senão vejamos:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) (grifos nossos)

É por tal razão que é indenizatória a natureza de pagamentos devidos em função de férias e/ou folgas não gozadas. A natureza indenizatória de tais pagamentos, por sua vez, impede a incidência de imposto de renda sobre os valores adquiridos, por não haver real acréscimo patrimonial, ao contrário do que alega a ré em sede recursal, mas mera indenização por serviços prestados e pela supressão de possibilidades pela qual passou o autor.

No mesmo sentido compreende o STJ, através de precedentes:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECEBIDOS COMO COMPENSAÇÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NÃO-INCIDÊNCIA. I - Sendo o agravado empregado da PETROBRÁS, o regime de trabalho é o estabelecido na Lei nº 5.811/72, que regula o trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo. Como tal, o trabalho é exercido em regime de revezamento e de sobreaviso, regulado na aludida lei. II - Na hipótese de alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, seria assegurado ao empregado o direito à percepção de uma indenização (art. 9º). Com o advento da CF/88 houve redução da jornada de trabalho dos petroleiros, ante o disposto no inciso XIV do art. 7º ("jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"). III - Se a empregadora, por dificuldades operacionais, não promoveu a imediata alteração do regime de trabalho de seus empregados, o que veio a ocorrer apenas em agosto de 1990, e, para acertar o regime de descanso não gozado, ou das ditas folgas, no período entre a promulgação da CF/88 e a data da alteração do novo regime de trabalho, foi acertado com a empregadora que esta pagaria uma indenização, (aquela prevista no art. 9º da Lei nº 5.811/72), pelos períodos de descanso não usufruídos oportunamente, esses valores correspondiam à indenização das folgas não gozadas, por necessidade do empregador, em vista do sistema de turnos que foi implantado pela empresa. IV - Em situação como a presente, este Tribunal vem entendendo não ser possível a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida. Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; e AGREsp nº 669.155/RN, Rel.

Ainda, a Súmula 125 do STJ:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Por fim, a TNU, no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020, firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Muito embora esta 6ª Turma já tenha decidido, em precedentes anteriores, pela incidência do Imposto de Renda sobre as folgas indenizadas, baseada, inclusive, em entendimento da E. TRU da 2ª Região, no julgamento do PUR nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01, em 26/08/2020, de que a verba discutida nos autos possui caráter remuneratório, incidindo sobre ela o imposto de renda, pelas considerações apresentadas, tenho como indevida a incidência de imposto de renda sobre valores oriundos de indenização por folgas não gozadas.

Nessa toada, acompanho o entendimento da TNU e do STJ, no sentido de que as folgas indenizadas possuem caráter indenizatório. Não incide, pois, imposto de renda sobre tal rubrica.

No mesmo sentido, precedentes da 6ª Turma Recursal, desta Relatoria, nos autos nº 5004236-94.2021.4.02.5103, na sessão virtual de 12/08/2021, e nos autos nº 5001934-53.2021.4.02.5116, na sessão extraordinária de 25/08/2021. Precedente de Relatoria da Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO FERNANDES DE CASTRO, nos autos nº 5000982-11.2020.4.02.5116/RJ, em juízo de retratação, acolhendo o pedido autoral, por maioria, na sessão de 08/09/2021.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença *a quo*. Condene a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.